

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2632/2538

นางขวัญ สุขสัมผัส

โจทก์

นางแหม่ม ยิ้มพราย กับพวก

จำเลย

นางแหม่ม ยิ้มพราย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาววิเชียร ยิ้มพราย ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงให้ผิดแผกไปจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟัง แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะอ้างข้อกฎหมายประกอบเข้ามาด้วย แต่การที่จะปรับข้อกฎหมายให้มีผล ให้เป็นไปตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ประสงค์ ก็จะต้องฟัง ข้อเท็จจริงใหม่ตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา เสียก่อน ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยตั้งทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในข้อที่เกี่ยวกับอายุความ ฟ้องถอนฟ้อง พิษกรรม จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็มีได้ให้การต่อสู้ไว้ ทั้งไม่ได้เป็นข้อที่วากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกาเช่นเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาทุกข้อของจำเลยที่ 1 ที่ 2 คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่า ฎีกาในประเด็นที่ว่าพิษกรรมที่เจ้ามรดกทั้งสองได้ทำไว้ก่อนถึงแก่ความตายจะชอบด้วยกฎหมายและผูกพันโจทก์หรือจำเลยเพียงใด ย่อมที่จะและว่า การทำพิษกรรมดังกล่าวเป็นการจัดการสินสมรสที่ชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นาง จำเริญ สุขสัมผัสผู้จัดการมรดกของโจทก์ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้น ตันอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 4837 ตำบล ลาดน้ำเค็มอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของในฐานะเป็นสินสมรส 1 ใน 4 ที่ดินตามแบบ แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลบ้านแคอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ดินโฉนดเลขที่ 5451 ตำบลบ้านแคอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับนายชื่น สุขสัมผัส โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของในฐานะเป็นสินสมรสกึ่งหนึ่ง พันຍกรรมเอกสาร ฝ่ายเมือง ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 ไม่มีผลผูกพัน และบังคับถึงที่ดินส่วนที่เป็นสินสมรสของโจทก์ ดังกล่าวข้างต้น ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 4837 ตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอกันทรารมย์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของในฐานะเป็นสินสมรส กึ่งหนึ่ง ห้ามจำเลยทั้งสามและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดิน ของโจทก์ทั้งสามแปลงดังกล่าว นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตาม คำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 79) จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง พิเคราะห์ตามคำฟ้องและคำให้การแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอแบ่งสินสมรสจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ ในครอบครัว ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้จึง ไม่ชอบ ส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 4 เรื่องอายุความ เป็นข้อที่ จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ รวมทั้งเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ในข้อ 4 จึงชอบแล้วให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 3,5,6, และ 7 ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์ตามคำฟ้องและคำให้การแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอแบ่ง
สินสมรสจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ ในครอบครัว ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้จึง ไม่ชอบ ส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 4 เรื่องอายุ
ความ เป็นข้อที่ จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ รวมทั้งเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมา
แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ในข้อ 4 จึงชอบแล้วให้
รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 3,5,6, และ 7 ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ